

PEDIDO DE COMPRA NO.: PCC-2026-00674



PROVEEDOR

FECHA: 23 de febrero de 2026

PARA:	BEE CONSULTORIA Y NEGOCIOS SAS	E-MAIL:	viviana.alvarez@bee-consultoria.com
DIRECCIÓN:	Colombia, CO, Colombia	TÉLEFONO:	3003515882
CONTACTO:	CT007702		

CANT.	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	ITBMS	SUB-TOTAL
1	Unidad	Desarrollador JavaScript Jhon Briseño	4,637.27	0.00	0.00	4,637.27

Retenciones e Impuestos:

12.5% Retención. Compras. Exterior	579.66
------------------------------------	--------

SUB-TOTAL	4,637.27
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	-579.66
TOTAL	4,057.61

Usuario Receptor del Servicio: sandra.valencia@banistmo.com

Elaborador por: Maritsenia Lisbeth Bravo

- 1. El No. de este Pedido de Compra debe aparecer en todas las facturas y adjunto a las mismas.
- 2. Indique en todas las facturas, los descuentos y condiciones de pago.
- 3. Los precios indicados en esta orden son fijos.
- 4. Este pedido de compra tiene una validez por 90 días

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORME A PEDIDO DE COMPRA

Banistmo, S.A., (el "**Banco**"), sociedad anónima panameña debidamente inscrita a Folio N°456744 del Registro Público de Panamá y autorizada para ejercer el negocio bancario, y la contraparte en su rol de proveedor (en adelante, el "**Proveedor**") y en conjunto denominadas, las "**Partes**", convienen en los siguientes términos y condiciones aplicables a los pedidos de compra de productos o suministro de servicios que efectúe el Banco mediante un Pedido de Compra, conforme al anverso del presente documento (en adelante, el "**Pedido de Compra**") de conformidad con las cláusulas aquí establecidas.

Todos los Pedidos de Compras por el Banco se harán expresamente sujetos a estos términos y condiciones adicionales.

Este acuerdo (en adelante, el "**Acuerdo**") es entre el Banco y el Proveedor que figuran en el anverso del presente Acuerdo. El Acuerdo constituye la oferta del Banco al Proveedor para que le sean suministrados ciertos productos o servicios, y es un contrato vinculante entre las Partes cuando ocurra lo primero entre cualquiera de las siguientes dos opciones: (a) el Proveedor firme en aceptación del Pedido de Compra respectiva; o (b) inicie el rendimiento de los productos o servicios respectivos.

- OBJETO.** El objeto de este Acuerdo abarcará la contratación de los productos, bienes o artículos y la prestación de los servicios (en adelante, los "**Productos y/o Servicios**", respectivamente) descritos en el Pedido de Compra. Por medio del presente Acuerdo, el Proveedor se obliga a facilitar al Banco los productos o servicios acordados, en los términos y condiciones que las Partes establezcan. Dicho lo anterior, el Proveedor quedará obligado por los términos y condiciones de este Acuerdo en los siguientes casos:
 - Con la aceptación de los términos y condiciones del Pedido de Compra, la cual se considerará efectiva una vez el Proveedor firme y devuelva una copia [original] de esta al Banco o copia simple firmada mediante una firma electrónica simple o firma electrónica calificada. Dicha copia puede ser enviada al Banco por correo electrónico de conformidad con la cláusula titulada "Notificaciones" de este Acuerdo; y/o
 - Con el inicio del suministro del Producto y/o Servicio por parte del Proveedor.
- CAMBIOS:** El Banco tendrá el derecho de hacer cambios, en cuanto a las especificaciones, diseños, muestras, descripción a la cual deba conformarse el Producto y/o Servicio, en los métodos de embarque y empaque, alcance o en la fecha y lugar de entrega y sobre el precio pactado mediante notificación por escrito, la cual debe ser aceptada por el Proveedor. Los aumentos de precio y/o prórrogas de tiempo no obligarán al Banco a menos que se compruebe que se debió a un cambio en el Pedido de Compra, y que dicho cambio fue aprobado por el Banco.
- ESPECIFICACIONES E INSPECCIONES:** Toda la información suministrada al Proveedor en relación con el Producto y/o Servicio requerido queda por este medio incorporada al presente Pedido de Compra. Todos los Productos y/o Servicios ordenados bajo las especificaciones del Banco deberán cumplir con dichas especificaciones a la fecha de entrega fijada en el Pedido de Compra, a menos que el Banco autorice lo contrario. Los Productos y/o Servicios solicitados quedarán sujetos a inspección y prueba por parte del Banco en todo momento y lugar, incluyendo el periodo de fabricación de los componentes, el periodo de desarrollo de la programación y el periodo del desempeño de los servicios. Si se efectuase cualquier inspección o prueba en los locales del Proveedor, éste sin cargo adicional, proporcionará todas las facilidades y asistencia razonables para la seguridad y conveniencia de los inspectores del Banco. El Banco se reserva el derecho de rechazar los Productos y/o Servicios que no concuerdan con las especificaciones, diseños u otra información según lo requerido o que no cumplan con la garantía que más adelante se establece. El Banco podrá cargar al proveedor el costo de una inspección extraordinaria que realice a los Productos si el rechazo del embarque, basado en la inspección normal que realice el Banco, amenaza la producción y si los Productos inspeccionados son necesarios para completar las pautas de producción. Si los Productos, y/o Servicios son rechazados posterior a su entrega, en el caso de los Productos serán devueltos al Proveedor a riesgo y expensas del mismo y en el caso de los Servicios, los mismos serán suspendidos. El pago por cualquier Producto y/o Servicio no se considerará como aceptación del mismo por el Banco.
- ENTREGA:** La entrega del Producto y/o Servicio objeto del Pedido de Compra se realizará en la fecha prevista en el Pedido de Compra o en la prometeda por el Proveedor, o antes de lo acordado, y en el domicilio designado por el Banco para tal efecto, siempre que el Banco esté en la disposición de recibirlos y el Proveedor de entregarlos. De igual forma, se podrán recibir entregas parciales, siempre que dicha forma de entrega se haya pactado en el Pedido de Compra. No obstante lo anterior, la fecha y lugar de entrega del Producto y/o Servicio podrá variar si el peso, volumen o naturaleza del mismo no permite que se cumpla la entrega en las condiciones pactadas, en cuyo caso y con previo aviso, se coordinará nuevamente la citada entrega. Si el Producto y/o Servicios no se entregan en la fecha o dentro del periodo indicado en este Pedido de Compra o la prometeda por el Proveedor, el Banco se reserva el derecho de dejar sin efecto el Pedido de Compra mediante notificación escrita, la cual al ser recibida por el Proveedor invalidará de forma automática el presente documento. Como consecuencia de cualquier tipo de incumplimiento por parte del Proveedor, el Banco podrá hacer arreglos para completar la fabricación y/o para comprar el Producto en otra parte, solicitar la prestación de los Servicios solicitados y cargar al Proveedor cualquier cargo adicional o pérdida en que se incurra, a razón del incumplimiento de las condiciones pactadas. Ninguna disposición que contenga el Pedido de Compra para la entrega de Producto y/o Servicio a plazos se interpretará como divisible de la obligación del Proveedor. A pesar de lo anterior, ninguna de las Partes estará obligada a indemnizar los daños por algún retraso que surja de causas fuera de su control razonable y sin que medie una falta, culpa o negligencia, incluyendo, pero no limitándose a actos fortuitos, actos de otra parte, actos de autoridad civil o militar, disputas laborales, incendio o escasez de energía. Si cualquier retraso fuere ocasionado por el retraso de un subcontratista y estuviese fuera del control y sin que mediare la falta, culpa o negligencia del Proveedor, no incurrirá en obligación por tal retraso, a menos que lo suministrado por dicho subcontratista fuera obtenible de otras fuentes, con tiempo suficiente para cumplir con la entrega aquí solicitada. El Proveedor notificará al Banco inmediatamente después de conocer de cualquier evento que pueda resultar en retraso de la obligación de entrega por este medio adquirida.
- PAGO:** El precio por el Producto y/o Servicios suministrados por el Proveedor estará individualizado en el Pedido de Compra respectiva. Para recibir el pago, El Proveedor acepta que (i) deberá emitir una factura por el monto establecido en el Pedido de Compra, y que dicha factura deberá ser presentada por el Proveedor al Banco a más tardar treinta (30) días calendarios después de la entrega del producto o la prestación del servicio, según los políticas y lineamientos establecidos por el Banco, (ii) tendrá la obligación de remitir la factura junto con el Pedido de Compra, la cual deberá estar debidamente firmada por el Proveedor, y (iii) deberá haber completado todos los formularios y/o documentación solicitada por el Banco para el cumplimiento de sus procesos de debida diligencia, conforme con las políticas y leyes aplicables al Banco. De igual manera, el Proveedor entiende y acepta que el Banco podrá ejecutar por su propia cuenta la debida diligencia en listas al Proveedor, sus colaboradores y/o subcontratistas, sin que ello le relieve de responsabilidad de cumplir con los requerimientos del Banco. El pago correspondiente a la compra de un producto o prestación de un servicio se hará según lo establecido en esta cláusula y depositado por el Banco en la cuenta bancaria del Proveedor, la cual, para efectos del Pedido de Compra, deberá ser del Banco. En el caso de que el Proveedor no posea una cuenta bancaria de Banistmo, S.A., el mismo deberá solicitar su apertura para que el Banco le pueda tramitar el pago. El Proveedor no podrá facturar a un precio mayor que el último precio cotizado o cobrado por los mismos Producto y/o Servicio o por el precio ofrecido a otros clientes en transacciones similares, a menos que un precio más alto sea autorizado por el Banco mediante una modificación al Pedido de Compra. Cualquier rebaja en el precio hecha por el Proveedor con respecto a los Producto y/o Servicio cubiertos por esta Pedido de Compra después de la entrega de la misma será aplicada en beneficio del Banco.
- EXTRAS:** No se permitirán cargos adicionales por tasas, impuestos, impuestos de introducción, transporte, envases, empaque, contenedores reintegrables, documentos y medios, a menos que se convenga sobre ellos y así se especifique en el Pedido de Compra. Todos los impuestos de ventas, uso, servicios, consumo o similares a cargo del Proveedor deben ser detallados separadamente en las facturas. En el caso de proveedores extranjeros, el pago del impuesto de remesa, correspondiente al 12.5 % del valor total del Producto y/o Servicio, deberá ser asumido por el Proveedor. Los embarques de bienes deben ser empacados de acuerdo con las especificaciones de los artículos. Si el artículo no contiene las especificaciones pactadas, y como consecuencia no se permite el manejo eficiente y la protección adecuada del mismo, los daños que resulten serán imputados a el Proveedor.
- GARANTÍA:** Salvo que el pedido de compra establezca o sea prometido una garantía superior, El Proveedor garantiza por un periodo de un (1) año después de la fecha de recibo por el Banco, que el Producto y/o Servicio suministrados de acuerdo con el Pedido de Compra serán de plena conformidad con las especificaciones, diseños y/o otra descripción suministrada por el Banco o con las muestras del vendedor, y que serán comerciables, de buen material y confección, libres de defectos, y serán apropiados para el uso que el Banco intenta darles. Si el Banco hubiera puesto en conocimiento del Proveedor el propósito y aplicación para los cuales requiere el Producto y/o Servicio y confía en el Proveedor para seleccionarlo de acuerdo con éstos, el Proveedor se compromete con el Banco en dar una garantía de amplia cobertura y garantías de servicios. La garantía otorgada al Banco por el Proveedor subsistirá durante la inspección, prueba, aceptación y pago del Producto y/o Servicio y pasará al Banco, sus sucesores cesantarios y clientes. El Banco, a su opción, podrá devolver, para su completo reembolso o exigir pronto reemplazo de las partes defectuosas de los bienes adquiridos. Igualmente, podrá el Banco suspender los servicios solicitados que no estén acordes a lo solicitado en el Pedido de Compra, derecho que será adicional a otros derechos que el Banco pueda tener por Ley. La devolución al Proveedor de cualquier artículo o parte defectuosa o que no corresponda se hará a expensas del Proveedor, y no se reemplazarán artículos o partes defectuosas que no correspondan ni se retornarán los servicios a menos que el Banco notifique al Proveedor esta decisión. Los Productos

y/o Servicio que requieran ser corregidos o reemplazados quedarán sujetos a esta garantía y a la cláusula titulada "Especificaciones e Inspecciones" al igual que los artículos originalmente entregados de acuerdo con el Pedido de Compra.

- PROPIEDAD INTELECTUAL:** A menos que se convenga lo contrario por escrito, todo lo suministrado al Proveedor por el Banco y cualesquiera herramientas específicamente pagadas por el Banco como parte del Pedido de Compra, ya sea que estén detalladas de forma separada o incluidas en el precio de algún artículo o servicio para el cumplimiento de la misma, será y permanecerá como propiedad del Banco. El Proveedor acepta y reconoce que nada establecido en el presente Acuerdo genera a favor del Proveedor el derecho de utilizar las marcas, nombres comerciales, diseños industriales, patentes, derechos autorales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual del Banco, sin su autorización previa y por escrito. El Proveedor asumirá en forma exclusiva, la responsabilidad derivada de las acciones de toda índole promovidas por cualquier tercero que alegue violaciones a sus derechos de autor o propiedad intelectual, derivada del uso de las técnicas, métodos operativos o cualquier otra, que el Proveedor utilice y proporcione para el desarrollo e implementación de los servicios objeto de este Acuerdo. Las Partes reconocen y acuerdan que ninguno de los términos y condiciones contenidos en este Acuerdo o individualizados en el Pedido de Compra, deberá ser considerado como transmisión de propiedad u otorgamiento de cualquier derecho o licencia de uso, expreso o implícito, respecto de las marcas, bandas de color, avisos comerciales, nombres comerciales, logotipos o cualquiera otros que constituyan derechos de propiedad intelectual de la parte propietaria. En virtud de lo anterior, Las Partes se obligan a abstenerse de utilizar en forma alguna los elementos mencionados sin consentimiento expreso de la propietaria, aun cuando el uso se limite a referencias o exposiciones de carácter comercial, siendo responsable la parte que incumpla con la obligación sellada en esta Cláusula, de cubrir la indemnización correspondiente, tanto a la parte contratante como a terceros afectados. En el caso de que el objeto del presente Acuerdo corresponda a servicios de programación aún por diseñar o desarrollar, y tal diseño o desarrollo fuere pagado por el Banco, ya sea detallado separadamente o incluido en el precio de uno o más de los Productos y/o Servicio que van a ser suministrados por el Proveedor, el Proveedor revelará y por este medio cede al Banco que todos y cada uno de los inventos, mejoras o desarrollos, cada uno patentable o no, que éste pueda crear o ayudar en la confección de los mismos en el curso del desempeño de lo que aquí se establece ("**inventos**"). El Proveedor cede, y más adelante conviene a solicitud, ceder al Banco todas las patentes, derechos de autor y solicitudes de patentes y cualesquiera derechos de autor en relación con dicho invento. El Proveedor hará que toda persona apropiada que sea empleada por él o asociada, celebre un convenio según el cual dichas personas revelarán y cederán al Banco todos los inventos, firmen todos los documentos y hagan todos los actos considerados para tal fin.
- CONFIDENCIALIDAD:** Las Partes reconocen que en virtud del presente Acuerdo, el Proveedor podría tener acceso a información confidencial del Banco, la cual se considera un activo valioso y esencial, por lo que el Proveedor, incluyendo a cada uno de sus accionistas, socios, empleados, directores, dignatarios, gerentes, apoderados, representantes y empresas afiliadas y/o subsidiarias acuerdan, aceptan y declaran que bajo ninguna circunstancia o propósito en ningún momento, ya sea durante o posterior a la vigencia de este Acuerdo, revelarán a terceros, sean éstos personas naturales o jurídicas, o cualquier otra entidad pública o privada, dicha información confidencial salvo que la parte propietaria de la información dé su consentimiento expreso y por escrito. Para los efectos de este Acuerdo, "Información Confidencial" significará información por escrito o cualquier otro medio de comunicación, que sea catalogada específicamente como tal, que sea intercambiada, facilitada o creada entre ellas. Esto incluye información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, know-how, procesos, algoritmos, informes, programas ejecutables, investigaciones, detalles de diseño, información financiera, lista de empleados, lista de clientes, base datos técnica y no técnica, magnética o impresa, inversionistas, empleados, relaciones de negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes de negocio o estrategia, planes de mercado, asuntos comerciales, información sobre terceras personas y cualquier otro tipo de información de cualquiera naturaleza revelada por una de las Partes a razón de la relación contractual derivada de este documento. El compromiso asumido por el Proveedor de no divulgar la Información Confidencial del Banco se hace extensiva a la información de clientes que por razón de los Productos y/o Servicios prestados pudiera tener acceso. En consecuencia, reconoce que podrá ser responsable civil y penalmente, por la divulgación de dicha información por parte de sus colaboradores y dependientes. En virtud de lo anterior, el Proveedor también reconoce expresamente que, en su condición de prestador de servicios al Banco, queda obligado a mantener la confidencialidad de la información en los términos indicados en el Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificada por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008 y ordenado mediante Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, conforme el mismo se modifique de tiempo en tiempo. De esta manera, el Proveedor protegerá y conservará la naturaleza confidencial de toda la información manejada, procesada y no obtendrá registros ni copias de la Información Confidencial, salvo que se requiera para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, siempre que haya sido solicitada por escrito, asumiendo el Proveedor la obligación de devolver toda la información confidencial y cualquier copia(s) de la misma. El Proveedor acuerda tomar las medidas que sean necesarias para proteger la confidencialidad de la Información Confidencial y acuerda no utilizar la misma para fines distintos al cumplimiento de este Pedido de Compra ni para competir injustamente o sacar ventaja en alguna actividad comercial que pueda ser similar o comparable a la actividad comercial del Banco. Las disposiciones de esta cláusula sobrevivirán a la cancelación o terminación de este Acuerdo.
- OBLIGACIONES ADICIONALES DEL PROVEEDOR:** Adicional a las obligaciones adquiridas por el Proveedor bajo el presente Acuerdo, el Proveedor se obliga a entregarle al Banco los formularios y/o documentación que este le requiera, tales como certificados de constitución, paz y salvos, formularios de confidencialidad y seguridad de la información, formularios de debida diligencia, entre otros, cumpliendo con las políticas internas del Banco y la normativa legal aplicable a la contratación de servicios y/o adquisición de Productos por parte del Banco.
- PENALIZACIONES:** El Banco aplicará una penalización para garantizar la entrega en tiempo del bien y/o servicio solicitado, que corresponderá a un 1% (uno por ciento) por cada día hábil de retraso, por incumplimiento conforme a la fecha acordada por las Partes, hasta un máximo del 14% (catorce por ciento) del valor total del Pedido de Compra, tiempo en el cual el Banco también podrá cancelar el pedido si el bien o servicio no es recibido, sin incurrir este en penalización u obligación alguna más allá de la obligación de pago por el Producto y/o Servicios entregados, siempre que los mismos estén a satisfacción del Banco y el Proveedor haya cumplido las formalidades estipuladas en la cláusula titulada "Pago".
- SOSTENIBILIDAD:** El Proveedor declara ser responsable de respetar los derechos humanos absteniéndose de cometer conductas u omitir acciones que constituyan o conlleven violaciones a éstos y realizar una debida diligencia a través de medidas encaminadas a prevenir, mitigar y reparar los efectos negativos en los mismo; de acuerdo con lo cual respetará las normas y regulaciones laborales, ambientales y de salud ocupacional y de seguridad industrial y demás que regulen su actividad en todos los países donde tenga presencia. En todo caso, el Proveedor reconoce que está obligado a cumplir con las normas y estipulaciones contenidas en el Código de Ética suministrado por el Banco.
- FIANZAS Y POLIZAS:** EL Proveedor reconoce y acepta que está obligado a obtener las fianzas que requiera el Banco conforme a los términos, tiempos y condiciones acordados en el Pedido de Compra. Queda entendido que las pólizas y fianzas requeridas al Proveedor, deberán ser de una compañía de seguros reconocida localmente, y quedará sujeta a aprobación previa del Banco. La fianza exigida en el párrafo anterior podrá constituirse en una fianza de cumplimiento del Pedido de Compra, la cual garantizará el cumplimiento de la obligación a ejecutar por el Proveedor, cuya vigencia deberá ser el periodo de ejecución del Pedido de Compra.
- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:** El Proveedor reconoce que, en el curso de la ejecución del Pedido de Compra, podría tener acceso a datos personales, privados incluyendo, pero no limitando a información sensible de individuos, clientes o empleados del Banco, sus filiales, subsidiarias y/o partes relacionadas, por lo que, se obliga a no captar, procesar, y/o compartir con terceros la información de clientes o empleados del Banco, sus filiales, subsidiarias y/o partes relacionadas, obligándose a no utilizar o beneficiar a terceros o a sí mismo con el uso y divulgación de tales datos. En caso de que las Partes traten, recopilen o procesen datos personales deberán dar estricto cumplimiento a la Ley 81 de 26 de marzo de 2019, la cual fue reglamentada por medio del Decreto Ejecutivo No. 285 de 28 de mayo de 2021 y el Acuerdo 1-2022 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá ("SBP") (conjuntamente, y como sea enmendada de tiempo en tiempo, en adelante, la "Ley de Protección de Datos"). El Proveedor se obliga a (i) Implementar las medidas de seguridad necesarias para impedir el acceso no autorizado así como cualquier uso no autorizado de los datos personales; (ii) Garantizar a los titulares de los datos personales, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos; (iii) Devolver o destruir, según instrucción previa de quien releve, toda la información a la que se tuvo acceso una vez finalizada la prestación de los Servicio o una vez se agote la finalidad para la cual fue entregada; (iv) Tratar, procesar y/o administrar los datos personales únicamente para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pedido compra y para las finalidades previstas, y en todo caso, de acuerdo con lo definido en su objeto; (v) Informar a la otra Parte de la recepción de quejas, reclamos o requerimientos de información presentados por los titulares de los datos personales o por la entidad reguladora o competente, dentro del día hábil siguiente al de la recepción, para que de una manera concertada se dé respuesta de fondo al objeto de la petición; (vi) Guardar confidencialidad respecto de los datos personales suministrados y el tratamiento dado a los mismos; (vii) Mantener indemne a la otra Parte por los daños y perjuicios que se llegaren a causar, sus representantes, empleados, contratistas y/o subcontratistas, por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente Cláusula o en la Ley de Protección de Datos. Con relación a los datos personales que se pudiesen recolectar, tratar y entregar para el cumplimiento del Pedido de Compra, tanto el Proveedor como el Banco: (i) Certifican que cuentan con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos personales para que la información sea compartida y en general tratada por el Proveedor o el Banco para las finalidades previstas en los servicios y proyectos objeto del Pedido de Compra; (ii) Certifican que ha informado debidamente a los titulares de los datos personales sobre la finalidad de la recolección que efectúo y los derechos que les asisten en virtud de la autorización otorgada; (iii) Garantizan que la recolección, almacenamiento, uso,

circulación y en general tratamiento de los datos suministrados, se ha efectuado de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos; (iv) Se obligan a informar a la otra Parte en caso de actualización, rectificación, revocatoria de la autorización y/o solicitud de supresión del dato presentada por el titular del mismo, quien represente sus derechos o por parte de Autoridad Gubernamental competente; (v) En caso de quejas o requerimientos de información presentados por el titular de la información directamente, las Partes se obligan a dar respuesta directamente y según corresponda o asistir a la otra Parte.

15. **ANTICORRUPCIÓN Y LAVADO:** En caso de que el Proveedor sea una persona jurídica, el Proveedor se obliga con el Banco a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, conoce y acepta que el Banco podrá dar por terminado de manera unilateral e inmediata el presente Acuerdo, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte del Banco cuando, el Proveedor o sus asociados directos e indirectos con una participación mayor o igual al 10% en el capital social, o sus directivos o agentes en condición de tales, en cualquier tiempo hayan sido o llegaren a ser:

- (i) condenado(s) por parte de las autoridades competentes por el delito de blanqueo de capitales, los delitos fuente de éste, incluidos los delitos contra la administración pública o el delito de financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas
- (ii) sancionado(s) administrativamente por violaciones a cualquier norma anticorrupción
- (iii) incluido(s) en listas administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo y/o corrupción en cualquiera de sus modalidades
- (iv) vinculado(s) a cualquier tipo de investigación, proceso judicial o administrativo, adelantado por las autoridades competentes del orden nacional o extranjero, por la presunta comisión de delitos o infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales, delitos fuente de blanqueo de capitales, incluidos delitos contra la administración pública, y/o financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Igualmente, cuando llegare a incumplir la obligación de actualización de información establecida por la Entidad.

En caso de que el Proveedor sea una persona natural, el Proveedor se obliga con el Banco a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, conoce y acepta que el Banco podrá dar por terminado de manera unilateral e inmediata el presente Acuerdo, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte del Banco cuando el Proveedor, en cualquier tiempo haya sido o llegare a ser:

- a) condenado por parte de las autoridades competentes por el delito de blanqueo de capitales, los delitos fuente de éste, incluidos los delitos contra la administración pública o el delito de financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
- b) sancionado administrativamente por violaciones a cualquier norma anticorrupción.
- c) incluido en listas administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo y/o corrupción en cualquiera de sus modalidades
- d) vinculado a cualquier tipo de investigación, proceso judicial o administrativo, adelantado por las autoridades competentes del orden nacional o extranjero, por la presunta comisión de delitos o infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales, delitos fuente de blanqueo de capitales, incluidos delitos contra la administración pública, y/o financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Igualmente, cuando llegare a incumplir la obligación de actualización de información establecida por la Entidad.

16. **LÍNEA DE DENUNCIAS:** El Proveedor como facilitador de un bien o prestador de un servicio, podrá denunciar anónimamente las violaciones reales, potenciales o los actos incorrectos de funcionarios de Banistmo, S.A., de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Código de Ética a la siguiente línea ética: (507) 306-5574, habilitada 24 horas, los 7 días de la semana.

17. **TERMINACIÓN:** El presente Acuerdo podrá ser terminado por las Partes en los siguientes casos:

- a) El presente Acuerdo terminará de común acuerdo entre las Partes.
- b) Por la culminación del término establecido en el Pedido de Compra para la prestación del Servicio o la entrega del Producto convenida por las Partes.

Igualmente, las Partes convienen que serán causales justificadas que darán derecho al Banco para dar por terminado este Acuerdo de pleno derecho, sin responsabilidad alguna por su parte y sin necesidad de resolución judicial, la cual será efectiva mediante simple notificación al proveedor de conformidad con la cláusula titulada "Notificaciones", las siguientes:

- a) Por decisión unilateral mediante notificación con tres (3) días calendario de anticipación.

- b) El inicio de un proceso de quiebra, reorganización o insolvencia o liquidación solicitado por o contra el Proveedor.
- c) Que el Proveedor pierda los permisos o autorizaciones gubernamentales que requiere para llevar a cabo su actividad.
- d) Que el Proveedor sea incluido en listas nacionales o internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, proliferación de armas masivas o financiamiento del terrorismo o se inicie un proceso legal relacionado a la materia en contra de alguna de dichas personas.
- e) El incumplimiento del Proveedor de cualquier otra obligación contraída en este Contrato.
- f) Por dolo, negligencia grave o culpa leve por parte del Proveedor en cumplimiento del suministro de Productos y/o los Servicios contratados.
- g) El incumplimiento del Proveedor respecto a la entrega de los formularios de debida diligencia y demás información solicitada por el Banco constituirá una causal de terminación del Acuerdo y será, igualmente, causal de suspensión del pago del precio convenido por las Partes.

18. **NOTIFICACIONES:** Los avisos y comunicaciones que el Proveedor tenga que hacerle al Banco de conformidad con este Acuerdo deberán ser dados por escrito y entregados personalmente o enviados por correo electrónico a la atención de las personas que a continuación se indican, entendiéndose que el Banco podrá cambiar dichas instrucciones mediante notificación al Proveedor:

El Banco: Banistmo, S.A.

Dirección: Calle 50, entre calle 54 y 56, Torre Banistmo, Provincia de Panamá, República de Panamá.

Email: compras@banistmo.com

19. **ACUERDO INTEGRO:**

Sujeto a las disposiciones contenidas en la cláusula titulada "Validez de los Términos y Condiciones" del presente documento, este Acuerdo contiene el convenio completo entre las Partes, y las modificaciones de este, y prevalece sobre todos los convenios previos que hayan tenido lugar entre las Partes respecto al asunto materia del presente documento. Por lo anterior, acuerdan que todo convenio o comunicación escrita o verbal que hayan tenido las Partes previo a la fecha de inicio de vigencia del presente Acuerdo quedará sin efecto a partir esa fecha, por lo que, las obligaciones y derechos de las partes se limitarán y sujetarán en su ejercicio exclusivamente a lo estipulado en cada una de las cláusulas y anexos que conforman el presente documento, incluyendo la propuesta de producto o servicio remitida como promesa por parte del Proveedor.

20. **SUCESORES Y CESIONARIOS:** Este Acuerdo es vinculante para el Proveedor y el Banco y sus respectivos sucesores, pero los derechos y obligaciones de éstos no podrán ser objeto de cesión por ninguno de ellos sin el consentimiento previo y por escrito del otro.

21. **NULLIDAD DE CIERTAS SECCIONES:** La declaratoria de nulidad, invalidez o ineficacia de algunas de las cláusulas o estipulaciones de este Acuerdo no se entenderá que afecta de modo alguno la plena validez, obligatoriedad y eficacia de las demás cláusulas y estipulaciones del Acuerdo, las cuales serán interpretadas y aplicadas para darles la máxima validez, obligatoriedad y eficacia según lo pactado.

22. **LEY APLICABLE:** Este Acuerdo será regido por las leyes de la República de Panamá o del país que acuerden las Partes. De aplicarse las leyes de la República de Panamá, las Partes acuerdan que cualquier controversia que surja entre las Partes por razón de la celebración, terminación, validez, ejecución, interpretación o incumplimiento del presente Acuerdo, será resuelto en los tribunales de justicia ordinarios en la República de Panamá.

23. **CUMPLIMIENTO IMPERFECTO:** El hecho que una de las Partes permita, una o varias veces, que la otra incumpla sus obligaciones, las cumpla parcialmente o imperfectamente, en forma distinta a lo pactado, no insista en el cumplimiento exacto de las mismas o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le corresponden, no se reputará ni equivaldrá a modificación del presente Acuerdo ni obstará en ningún caso para que dicha parte en el futuro insista en el fiel cumplimiento de las obligaciones a cargo de la otra o ejerza los derechos que le corresponden de conformidad con las leyes y el presente Acuerdo. La omisión de cualquiera de las partes para hacer valer sus derechos de Acuerdo con este documento no constituirá una renuncia de dichos derechos.

24. **VALIDEZ DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES:** Los términos y condiciones contenidos en este documento no tendrán validez ni surtirán efectos entre las Partes cuando estas suscriban un contrato independiente que regule la relación comercial descrita en el Pedido de Compra. En otras palabras, cuando se haya generado un Pedido de Compra y a su vez las Partes hayan suscrito un contrato de servicio o suministro de producto, sobrevivirá este último y se constituirá en el único acuerdo entre las Partes. El Banco notificará al Proveedor sobre la necesidad de suscribir un Contrato independiente según sus políticas internas y la naturaleza de los Productos o Servicios contratados.